

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 495 del 25/10/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 258 del 25/10/2022

OGGETTO:

Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace. –

Attivazione intervento sostitutivo della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs n° 50/2016, per liquidazione somme lavoratore dipendente ditta Thema Impianti srl relative al mese di Settembre 2022.

LOTTO CIG: 85501256A59 **IMPEGNO:** **INTERVENTO:** Cap. 565 – Cod. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con determinazione n. 443 del 28/09/2018 il servizio in oggetto è stato affidamento definitivamente alla Ditta THEMA Impianti srl di Sellia Marina (CZ);

Visto il contratto d'appalto in data 03/12/2018, n. 300 di Rep. per l'importo complessivo di € 156.462,25 oltre I.V.A. nella misura di legge;

Atteso che:

-il dipendente della ditta THEMA Impianti srl di Sellia Marina (CZ), Sig. Attilio Cantaffa, ha richiesto con nota del sindacato CGIL-FP - acclarata al protocollo dell'Ente in data 14/10/2022 al n° 6342 – l'attivazione della procedura di cui all'art. 30 del D.Lgs n° 50/2016 ed art. 1676 del Codice Civile, per il mancato pagamento della mensilità del mese di Settembre 2022;

-con nota prot. n° 6352 del 17/10/2022 è stata comunicata alla ditta THEMA Impianti srl la richiesta di attivazione della procedura, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/16, per il mese di settembre 2022 per il suddetto lavoratore, chiedendo altresì l'autorizzazione ad evadere l'istanza medesima nonché la trasmissione della documentazione relativa alla mensilità di settembre 2022;

-la ditta affidataria, con nota prot. n° 6381 del 17/10/2022, ha autorizzato ad evadere la suddetta richiesta, inoltrando contestualmente la busta paga del dipendente, relativa al mese di settembre 2022;

Visto l'art. 30 comma 6 del D.Lgs n° 50/2016, il quale prevede che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, che si può provvedere al pagamento della mensilità di settembre 2022 in favore del dipendente anzidetto;

Dato atto che la THEMA Impianti srl di Sellia Marina (CZ) ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 2/109 del 21/10/2022 per il servizio reso, relativo a settembre 2022, per l'importo di € 7.171,19 compreso I.V.A.;

Rilevato che le prestazioni di cui sopra sono state regolarmente eseguite dalla medesima ditta;

Preso atto che l'importo spettante al lavoratore, sulla scorta della busta paga trasmessa dalla ditta, per il mese di settembre 2022, risulta pari a € 2.066,16;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento della mensilità di settembre 2022 al lavoratore avanti menzionato, con riferimento alla busta paga emessa dalla ditta Thema Impianti srl;

Ritenuto, inoltre, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 7.171,19 compreso IVA, con riferimento alla fattura di cui sopra, dando atto che verrà detratta la somma di € 2.066,16 liquidata in favore del predetto lavoratore e, quindi, della restante somma di € 5.105,03 in favore della ditta appaltatrice;

Preso atto della validità del DURC protocollo n° INPS_33979113 fino al 15/11/2022;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con modificazioni con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 26/09/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 (G.U. n.192 18 agosto 1990) “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 (G.U. 9 maggio 2001, n. 106) “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) “Norme in materia ambientale”;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di impegnare e contestualmente liquidare in favore della ditta THEMA Impianti srl la fattura n. 2/109 del 21/10/2022 relativa al mese di Settembre 2022 per la somma complessiva di € **5.105,03** IVA compresa al 10%, dando atto che da tale importo è stata trattenuta in favore del dipendente Sig. Attilio Cantaffa, in applicazione del comma 6 dell’art. 30 del D.Lgs n° 50/2016, la somma di € **2.066,16**;
2. di impegnare e contestualmente liquidare in favore del dipendente Sig. Attilio Cantaffa, in applicazione del comma 6 dell’art. 30 del D.Lgs n° 50/2016, la somma di € **2.066,16**;
3. di imputare la relativa spesa sul Cap. 565 – Cod. 0904103 dell’esercizio finanziario corrente;
4. di autorizzare il responsabile del settore finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull’intervento: Cap. 565 – Cod. 0904103 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data _____

L’Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all’originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

